

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 226/2530

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

นางเนี่ยว แซ่ชี

จำเลย

นางเนี่ยว แซ่ชี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 4 เดือน จำเลยรับ
สารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 41)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 42)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีนางบัวแดง ทิพย์ทองหรือชียงคนบุตร เป็นผู้ขอ
ประกัน และมีคำร้องประกอบ (อันดับ 44,43)

ต่อมาผู้ขอประกันซึ่งเป็นผู้ประกันตัวจำเลยในชั้นอุทธรณ์ได้ยื่นคำร้องต่อศาล
ชั้นต้นว่าไม่ประสงค์จะขอประกันตัวจำเลยต่อไป ขอถอนหลักประกันในชั้นอุทธรณ์
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ตามบัญชีท้ายคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาคืนจากศาล
และผู้ขอประกันได้รับหลักประกันในชั้นอุทธรณ์คืนไปจากศาลแล้ว(อันดับ 46,47)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 100,000 บาท (อันดับ 16)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาแต่ผู้ขอ
ประกันถอนหลักประกันคืนไปแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาแต่ผู้ขอ
ประกันถอนหลักประกันคืนไปแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสถ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ